PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de financiamiento de la integración socio-urbana

Designa la autoridad de aplicación, organiza la Cuenta de Integración Socio-Urbana, ordena el relevamiento público de todas las obras paralizadas en barrios del RENABAP y su reactivación o relicitación dentro del primer año con prioridad en agua y cloacas, y reglamenta las metas anuales de la emergencia, la publicación de cada obra y la escrituración.

Propuesta 82: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la publicación de la ley, art. 12 de «Ley de financiamiento de la integración socio-urbana»)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 27.453 y sus modificatorias, la Ley N° [●] de financiamiento de la integración socio-urbana, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.453 estableció el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Que la Ley N° [●] de financiamiento de la integración socio-urbana creó la Cuenta de Integración Socio-Urbana dentro del cupo de obras, con fuente expresa y excluida de la facultad de disolver fondos por decreto, fijó como primera prioridad reactivar o relicitar las obras paralizadas, con prioridad en agua potable y desagües cloacales, y declaró nuevamente por cuatro (4) años, con metas anuales publicadas y cierre automático, la emergencia del artículo 14 bis de la Ley N° 27.453.

Que las funciones nacionales de integración socio-urbana se ejercen actualmente en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Que para cumplir la meta de reactivar o relicitar la totalidad de las obras paralizadas dentro del primer año es necesario contar con un relevamiento público y un criterio uniforme para decidir, obra por obra, entre su reactivación y su relicitación.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación – artículos 2° y 3°. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de financiamiento de la integración socio-urbana y del artículo 14 bis de la Ley N° 27.453, en el texto dado por aquella, al área con competencia en integración socio-urbana del ministerio con competencia en obras públicas, actualmente la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, que actúa por intermedio de la Subsecretaría que determine.

ARTÍCULO 2°.- Cuenta de Integración Socio-Urbana – artículo 3°. La Cuenta de Integración Socio-Urbana funciona como cuenta escritural de afectación específica en la Cuenta Única del Tesoro, a nombre de la autoridad de aplicación, con registro separado de ingresos y pagos por obra. Sus saldos al cierre de cada ejercicio se transfieren al ejercicio siguiente con el mismo destino.

ARTÍCULO 3°.- Relevamiento de obras paralizadas – artículo 4°, inciso a). Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la publicación del presente, la autoridad de aplicación publica el relevamiento de la totalidad de las obras paralizadas en barrios inscriptos en el RENABAP, con la identificación de cada obra, su barrio, su tipo, su contratista, su avance físico y financiero, la fecha y la causa de la paralización y si corresponde a agua potable o desagües cloacales.

ARTÍCULO 4°.- Reactivar o relicitar – artículo 4°, inciso a). Para cada obra relevada, la autoridad de aplicación resuelve en forma fundada y publica dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente: a) su reactivación, cuando el contrato se encuentra vigente y el contratista acredita capacidad para concluirla, previa redeterminación de precios conforme la normativa vigente; o b) la rescisión del contrato y su relicitación, en los demás casos. Las obras de agua potable y desagües cloacales se resuelven y reactivan o relicitan en primer término.

ARTÍCULO 5°.- Plazo – artículo 10, inciso a). La totalidad de las obras paralizadas debe quedar reactivada o con su relicitación adjudicada dentro del primer año de vigencia de la ley. La autoridad de aplicación publica cada mes el avance de esa meta.

ARTÍCULO 6°.- Saldos del ex Fondo de Integración Socio Urbana – artículo 5°, inciso b). La Tesorería General de la Nación transfiere a la Cuenta, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, los saldos de los recursos del Fondo de Integración Socio Urbana, disuelto por el artículo 1° del Decreto N° 312/2025, que hayan ingresado al Tesoro nacional como resultado de su liquidación, conforme la certificación que emita la Contaduría General de la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Reasignación del primer ejercicio – artículo 9°, inciso a). El Jefe de Gabinete de Ministros dispone, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la reasignación a la Cuenta de los créditos de los programas presupuestarios de integración socio-urbana del presupuesto vigente, en los términos del artículo 9°, inciso a), de la ley.

ARTÍCULO 8°.- Convenios con jurisdicciones – artículo 5°, inciso d). La autoridad de aplicación celebra con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios los convenios de obra en los que se pacten sus aportes, sus obligaciones de mantenimiento y la conexión de las obras a las redes de servicios.

ARTÍCULO 9°.- Contratación y publicación – artículo 7°. Cada obra financiada por la Cuenta se publica en el sitio oficial de la autoridad de aplicación desde su licitación, con su monto, su contratista, su avance físico y financiero y cada pago, actualizados al menos una vez por mes, en formato abierto. Las excepciones a la licitación pública se fundan en un dictamen que se publica con la obra.

ARTÍCULO 10°.- Metas anuales de la emergencia – artículo 14 bis de la Ley N° 27.453. La autoridad de aplicación publica, dentro de los treinta (30) días del inicio de cada año de la emergencia, las metas anuales de obras reactivadas o relicitadas, de barrios con acceso a agua potable y desagües cloacales y de familias con título de propiedad, por jurisdicción, y dentro de los sesenta (60) días de su cierre, el informe de cumplimiento.

ARTÍCULO 11°.- Escrituración – artículos 4°, inciso c), y 8°. La Agencia de Administración de Bienes del Estado y la autoridad de aplicación aprueban, dentro de los noventa (90) días, un programa de regularización dominial y escrituración a partir del Certificado de Vivienda Familiar, con metas anuales que permitan cumplir la del artículo 10, inciso c), de la ley, y convienen con los colegios de escribanos y las jurisdicciones su ejecución.

ARTÍCULO 12°.- Control – artículo 11. La autoridad de aplicación remite a la Auditoría General de la Nación, dentro de los noventa (90) días del cierre de cada ejercicio, los estados de la Cuenta y el informe de cumplimiento de las metas.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app